

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1663/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายประสาทพร บุญลาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66, มาตรา 67

จำเลยที่ 1 นำเฮโรอีนมาให้ ว. โดยส่งผ่านจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 รับเฮโรอีนจากจำเลยที่ 1 แล้วส่งผ่านให้ ว. ทั้งนี้ การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีน ส่วนการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนโดยมีได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๖, ๑๐๒ และเพิ่มโทษจำเลยที่ ๒

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๖ ให้จำคุกคนละ ๕ ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามมาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๓ ปี ๔ เดือน คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ถึงจำเลยที่ ๒ ที่ไม่ได้อุทธรณ์ด้วยเพราะเป็นเหตุในลักษณะคดีเป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕, ๖๗ จำคุกคนละ ๑ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๘ เดือน

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าจำเลยที่ ๑ นำเฮโรอีนของกลางมาส่งให้แก่จำเลยที่ ๒ แล้วจำเลยที่ ๒ ก็ส่งเฮโรอีนนั้นต่อให้แก่นายวชิรา หิรัญพงษ์ ทันที คงมีปัญหาว่า จำเลยทั้งสองจำหน่ายเฮโรอีนให้นายวชิราหรือไม่และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์มีสืบตำรวจโทประกอบ หมิ่นพันธ์ เบิกความว่า เห็นจำเลยที่ ๑ คายเฮโรอีนซึ่งบรรจุในหลอดกาแฟให้จำเลยที่ ๒ รับแล้วก็นำไปให้นายวชิราและร้อยตำรวจตรีอภิชาติ เทียนเพิ่มพูล เบิกความว่าเห็นจำเลยที่ ๑ พักพิงให้จำเลยที่ ๒ เข้าไปหาพ่อจำเลยที่ ๒ เข้าไปยื่นติดจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ก็คายเฮโรอีนซึ่งบรรจุในหลอดกาแฟใส่มือจำเลยที่ ๒ แล้วจำเลยที่ ๒ ได้ส่งเฮโรอีนดังกล่าวใส่มือนายวชิรา คำให้การของพยานโจทก์ทั้งสองปากสอดคล้องต้องกันฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้นำเฮโรอีนมาให้ให้นายวชิราโดยส่งผ่านจำเลยที่ ๒ ซึ่งนายวชิราก็ยอมรับต่อร้อยตำรวจตรีอภิชาติว่าจำเลยที่ ๑ ชื้อมาให้ และจำเลยที่ ๑ ก็ให้การในชั้นสอบสวนรับสารภาพว่าเป็นผู้เอาเฮโรอีนดังกล่าวมาให้ให้นายวชิราจริงเนื่องจากนายวชิราเคยช่วยออกเงินค่าปรับให้จำเลยที่ ๑ ที่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับในข้อหาเมาสุราอาละวาด พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการจำหน่ายเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ ซึ่งบัญญัติให้ "จำหน่าย" หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้ ฎีกาของโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ นี้ฟังขึ้น แต่ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๒ ฐานจำหน่ายเฮโรอีนด้วยนั้น เห็นว่าจำเลยที่ ๒ เพียงแต่รับเฮโรอีนจากจำเลยที่ ๑ แล้วส่งผ่านให้นายวชิราทันทียังถือไม่

ได้ว่าการกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นการจำหน่ายเฮโรอินที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นชอบแล้ว
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอินตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคแรกและมาตรา ๖๖ วรรคแรก
ให้จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๕ ปี จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ลดโทษให้หนึ่ง
ในสาม คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๓ ปี ๔ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายวิรัช เอื้ออังกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายส่อง สุขะปยุณณพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ